

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4162/2532

บริษัท เอส.ซี.ซี.เค จำกัด
สมาคม เลียง ฮั่วเอี้ยะเจี๊ยะ แห่ง
ประเทศไทย

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 55

สมาคมจำเลยมิได้ขออนุญาตเป็นสมาคมการค้าภายในกำหนดเวลาตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้าฯ มาตรา 54 จึงไม่มีชื่อจำเลยเป็นสมาคมในทะเบียน ส่วนสมาคมพ่อค้ายา กรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ในตึกแถวพิพาทที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมการค้าขึ้นใหม่แม้ชื่อจะมีความหมายอย่างเดียวกับชื่อของจำเลย แต่ก็เป็นชื่อเฉพาะเสียงเรียกต่างกัน จึงเป็นบุคคลต่างกัน เมื่อจำเลยไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลในขณะถูกฟ้อง จำเลยก็ไม่อาจถูกฟ้องและไม่มีตัวตนที่จะยื่นคำให้การต่อสู้คดีได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ซื้อตึกแถวมาจากผู้ให้เช่าครบกำหนดเวลาตามสัญญาเช่าและโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าแล้วแต่จำเลยไม่ยอมออกไป ขอให้บังคับจำเลยและบริวารให้ออกจากตึกแถวที่เช่าและใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า เมื่อปี พ.ศ. 2509 จำเลยได้จดทะเบียนเลิกสมาคมแล้ว จึงไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล แต่มีสมาคมพ่อค้ายากรุงเทพซึ่งมีชื่อภาษาจีนว่าเลียงฮั่วเอี้ยะเจี๊ยะ

บกงหวย ขอให้ตักแถวพิพาทเป็นสำนักงานจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่อจากจำเลยและ
ได้ทำสัญญาเช่าต่อจากสัญญาฉบับเดิมเป็นเวลาอีก 3 ปี โจทก์ต้องผูกพันตามสัญญา
เช่าด้วย

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ในวันนัดสืบพยานจำเลยสมาคมพ่อค้ายา
กรุงเทพยื่นคำแถลงว่า ผู้ร้องได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีเพราะสำคัญผิดว่าถูกฟ้อง
เนื่องจากมีชื่อคล้ายกับจำเลย ผู้ร้องจึงขอถอนตัวจากคดีนี้ และทนายความจำเลยขอ
ถอนคำให้การ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ทนายความจำเลยถอน
คำให้การและสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณา ตั้งแต่จำเลยขออนุญาตยื่นคำให้การตาม
คำร้องลงวันที่ 29 มิถุนายน 2527 เป็นต้นมา

ทนายความโจทก์แถลงว่า ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานโจทก์เสร็จ
แล้วโดยชอบ คดีอยู่ในระหว่างสืบพยานจำเลย ขอให้ศาลสั่งว่าจำเลยไม่มีพยานมาสืบ
และนัดฟังคำพิพากษาต่อไป

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วสั่งว่า โจทก์ไม่พอใจขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัด
ยื่นคำให้การ ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 198 วรรคสอง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยาน
จำเลยตามประเด็นที่สั่งไว้ แล้วพิพากษาไปตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาล
ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษา

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาว่าบุคคลที่ให้การต่อสู้คดีเป็นจำเลยหรือเป็นบุคคลอื่น ข้อเท็จจริงได้ความว่ามีชื่อจำเลยแต่งตั้งทนายความ และทนายความได้ยื่นคำให้การในชื่อของจำเลยตลอดจนการดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อมาก็กระทำในชื่อของจำเลยเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จในวันนัดสืบพยานจำเลย สมาคมพ่อค้ายากรุงเทพยื่นคำแถลงว่าสมาคมพ่อค้ายากรุงเทพเป็นผู้แต่งตั้งทนายความและยื่นคำให้การต่อสู้คดี เพราะสำคัญผิดว่าถูกฟ้อง เนื่องจากมีชื่อคล้ายกัน ไม่ใช่จำเลย ส่วนจำเลยไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 มีปัญหาว่าข้ออ้างของสมาคมพ่อค้ายากรุงเทพเป็นความจริงหรือไม่ เห็นว่าตามเอกสารหมายเลข 10 จำเลยได้รับใบอนุญาตให้ดำรงอยู่ต่อไปได้ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2485 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 มาตรา 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 แต่ตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ออกใช้บังคับเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2509 มีบทเฉพาะกาลตามมาตรา 55 ระบุว่าให้บรรดาสมาคมที่จดทะเบียนเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อันมีลักษณะหรือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับสมาคมการค้าหากประสงค์จะเป็นสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ต้องขออนุญาตเป็นสมาคมการค้าภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ถ้าสมาคมที่มีลักษณะหรือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับสมาคมการค้าที่ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ขออนุญาตเป็นสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัตินี้ภายในกำหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นอันเลิกและให้นายทะเบียนสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขีดชื่อสมาคมนั้นออกเสียจากทะเบียนสมาคมฯ ตามหนังสือกองสถาบันการค้า กรมการค้าภายในสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2527 ระบุว่าจำเลยมิได้จดทะเบียนเป็นสมาคมการค้าตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า

พ.ศ. 2509 แสดงว่าจำเลยมิได้ขออนุญาตเป็นสมาคมการค้าภายในกำหนดตาม
บทเฉพาะกาลและมิได้ขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้าขึ้นใหม่ จึงไม่มีชื่อจำเลยเป็น
สมาคมในทะเบียนดังนั้นจำเลยจึงไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลในขณะที่ถูกฟ้องส่วน
สมาคมพ่อค้ายากรุงเทพได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมการค้าขึ้นใหม่เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 2509 ได้รับใบอนุญาตในปี พ.ศ. 2511ชื่อของจำเลยและชื่อของ
สมาคมพ่อค้ายากรุงเทพแม้จะมีความหมายอย่างเดียวกัน แต่ก็เป็นชื่อเฉพาะเสียง
เรียกต่างกัน จึงฟังได้ว่าเป็นบุคคลต่างกัน เมื่อจำเลยไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลในขณะที่
ถูกฟ้องจำเลยก็ไม่อาจถูกฟ้องและไม่มีตัวตนที่จะยื่นคำให้การต่อสู้คดีได้แม้ศาลชั้น
ต้นไม่ได้ทำการไต่สวนก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏชัดว่าจำเลยไม่มีตัวตน
แล้ว ศาลย่อมรับฟังได้โดยไม่จำเป็นต้องไต่สวนอีก และคดีไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนิน
กระบวนการพิจารณาต่อไปที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ศาลชั้นต้นสืบพยานจำเลยแล้ว
พิพากษานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกฟ้อง

(ส่อง สุขะปยุณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1(11) และมาตรา 55 ผู้ที่จะถูกฟ้องเป็นจำเลยได้จะต้องเป็นบุคคล โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลตามกฎหมายอย่างนิติบุคคลก็ได้ ถ้าผู้ที่ถูกฟ้องไม่เป็นบุคคลหรือเคยเป็นบุคคลแต่หมดสภาพบุคคลหรือไม่มีตัวตนอยู่ในขณะที่ยื่นฟ้อง โจทก์ยอมฟ้องผู้นั้นเป็นจำเลยไม่ได้คดีนี้ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์ เนื่องจากโจทก์ฟ้องผิดตัวคือคนที่อยู่ในตึกแถวที่เช่าไม่ใช่จำเลย จำเลยสิ้นความเป็นบุคคลไปแล้ว จำเลยเป็นสมาคมซึ่งเป็นนิติบุคคล มีชื่อว่า "สมาคมเลียงฮั่วเอี้ยะเจี๊ยะแห่งประเทศไทย" ย่อมถูกฟ้องเป็นจำเลยได้ ตอนแต่งทนายความสู้คดีและยื่นคำให้การผู้แทนสมาคมได้เข้ามาทำการแทนจำเลยในคดีแต่มาภายหลังเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จจะสืบพยานจำเลยต่อไป สมาคมพ่อค้ายากรุงเทพ ซึ่งมีชื่อภาษาจีนว่า "เลียงฮั่วเอี้ยะเจี๊ยะกงหวย" ได้ยื่นคำร้องเข้ามาในคดีว่าที่ยื่นคำให้การและแต่งทนายความสู้คดีมานั้นไม่ใช่ตัวจำเลยแต่เป็นสมาคมพ่อค้ายากรุงเทพ เป็นนิติบุคคลแตกต่างกันหรือเป็นคนละสมาคม โดยสมาคมจำเลยเลิกไปแล้ว จะเห็นได้ว่าความจริงชื่อของสมาคมจำเลยกับสมาคมพ่อค้ายากรุงเทพ มีชื่อสำคัญเหมือนกันคือมีคำว่า "เลียงฮั่วเอี้ยะเจี๊ยะ" เช่นเดียวกันและเข้าใจว่าผู้บริหารสมาคมทั้งสองก็คงจะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันทั้งสมาคมพ่อค้ายากรุงเทพก็คือคนที่อยู่ในตึกแถวที่เช่าในขณะที่ฟ้องรูปการน่าจะเป็นว่าสมาคมจำเลยกับสมาคมพ่อค้ายากรุงเทพ ก็คือบุคคลพวกเดียวกัน ที่โจทก์ฟ้องเป็นชื่อสมาคมจำเลย น่าจะเป็นเพราะโจทก์อาศัยชื่อตามสัญญาเช่าเป็นหลักโดยไม่ทราบว่าจำเลยเปลี่ยนชื่อใหม่แล้ว ในกรณีเช่นนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องจำเลยได้" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 928/2521 ได้มีการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำเลยที่ 2 ขึ้นก่อน ต่อมามีความจำเป็นต้องใช้ทุนมากจึงได้จัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 2 ขึ้น แต่ก็มีวัตถุประสงค์ในการซื้อขายที่ดินเช่นเดียวกัน จำเลยที่ 1 ได้ออกใบรับเงินค่าเช่าซื้อที่ดินให้โจทก์หลายฉบับ และยังมีหนังสือถึงโจทก์เกี่ยวกับการทำถนนและทอระบายน้ำชี้แจงให้โจทก์ทราบว่า ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาให้ทำถนนคอนกรีตและทอระบายน้ำแล้วโดยกรรมการผู้จัดการลงชื่อ

และประทับตราบริษัทจำเลยที่ 1 ในหนังสือนั้น เห็นได้ว่าจำเลยที่ 1 ยินยอมรับเอา
กิจการจัดสรรที่ดินของจำเลยที่ 2 มาดำเนินการร่วมกับจำเลยที่ 1 และยินยอมที่จะ
ปฏิบัติตามสัญญาเช่าซื้อที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับโจทก์ แม้จำเลยที่ 4 จะมีได้ลงนามใน
สัญญาเช่าซื้อ จำเลยที่ 1 ก็ต้องรับผิดชอบด้วย ส่วนจำเลยที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
ห้างฯ จำเลยที่ 2 ซึ่งจะต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินของห้างฯ จำเลยที่ 2 โดยไม่มีจำกัด
จำนวนจึงต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวร่วมกับจำเลยที่ 2 ด้วย ดังนั้น โจทก์มีอำนาจฟ้อง
จำเลยที่ 1 ที่ 3 ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2731/2529 บริษัทจำเลยจดทะเบียนเลิก
บริษัทแล้วจดทะเบียนตั้งบริษัท ส.พรเจริญโภคภัณฑ์คอนดิเนทัลจำกัด ขึ้นมาใหม่
โดยใช้สถานที่ตั้งบริษัทเดิม โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทจำเลยไม่อาจรู้ได้ และ
บริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่นี้ก็ได้รับโอนโจทก์กับคนงานอื่นมาเป็นลูกจ้างโดยรับโอนอายุการ
ทำงานมาด้วยมิได้มีการตกลงจ้างกันใหม่แต่อย่างใด ข้อเท็จจริงดังกล่าวแสดงว่า
โจทก์เป็นลูกจ้างของบริษัทที่ได้จดทะเบียนตั้งขึ้นใหม่ และโจทก์ก็มุ่งประสงค์ที่จะ
ฟ้องบริษัทที่เป็นนายจ้างของโจทก์ให้รับผิดชอบในค่าชดเชยนั้นเอง แม้จะฟ้องในชื่อเดิมก็
มิใช่เป็นเรื่องฟ้องผิดตัว แต่คำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองเรื่องดังกล่าวมีข้อแตกต่าง
จากคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้โดยตรงที่ว่า เรื่องนี้มีกฎหมายเฉพาะเข้ามาเกี่ยวข้อง
โดยตรง กล่าวคือสมาคมจำเลยตั้งมานานแล้วก่อนพ.ศ. 2509 ใน พ.ศ. 2509 ได้มี
พระราชบัญญัติสมาคมการค้าออกใช้บังคับ โดยให้สมาคมการค้าจะต้องขออนุญาต
และจัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขและวิธีการในบทบัญญัติดังกล่าว และสมาคมที่มีลักษณะ
หรือวัตถุประสงค์อย่างเดียวกับสมาคมการค้าที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็มี
บทเฉพาะกาล มาตรา 54 บัญญัติให้สมาคมนั้นไปยื่นขออนุญาตเป็นสมาคมการค้า
ภายใน 90 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ถ้าไม่ขออนุญาตให้ถือว่า
เป็นอันเลิกข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่า สมาคมจำเลยไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตเป็น
สมาคมการค้าภายในกำหนด 90 วัน ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวซึ่งก็ต้องถือว่า
สมาคมจำเลยเลิกไปแล้วสิ้นความเป็นบุคคลตามกฎหมายแล้ว และการที่สมาคม

พ่อค้ายากรุงเทพไปขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมการค้าขึ้นใหม่ แม้ว่าคณะกรรมการของสมาคมจะเป็นชุดเดียวกันและมีความประสงค์เช่นเดียวกับสมาคมจำเลย ก็ต้องถือว่าผู้ดำเนินการมีเจตนาเลิกสมาคมจำเลยโดยประสงค์จะตั้งสมาคมขึ้นใหม่ เพราะมีฉะนั้นก็ย่อมจะต้องดำเนินการขออนุญาตตามมาตรา 54 นั้นแล้ว ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกกว่าการขออนุญาตตั้งสมาคมการค้าขึ้นใหม่ ดังจะเห็นได้ว่าจะได้รับอนุญาตก็ต้องกินเวลาถึง 2 ปี นับแต่วันขออนุญาต ด้วยเหตุดังกล่าวโจทก์จึงฟ้องสมาคมจำเลยซึ่งไม่มีตัวตนอยู่ในขณะยื่นฟ้องไม่ได้ กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ โจทก์จะต้องฟ้องสมาคมพ่อค้ายากรุงเทพเป็นจำเลยจึงจะฟ้องได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 794/2524, 3969/2529) และในทางการกลับกัน หากสมาคมจำเลยมีสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งอย่างใดต่อบุคคลภายนอกสมาคมพ่อค้ายากรุงเทพก็ย่อมเป็นโจทก์ฟ้องเรียกร้องเอาได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2322/2531 สัญญาทำขึ้นในขณะบริษัทโจทก์ใช้ชื่อบริษัทโรงพยาบาลพัฒนาเวช จำกัด ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นชื่อบริษัทพัฒนาประเทศ จำกัด ซึ่งตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมีกรรมการบริษัท 2 คน หรือ ส.ก.บ. ร. คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทมีอำนาจทำการแทนบริษัทได้ ดังนี้ โจทก์เป็นนิติบุคคลและเป็นบริษัทเดียวกับบริษัทโรงพยาบาลพัฒนาเวช จำกัด ที่เป็นคู่สัญญากับจำเลยและส. ย่อมมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ฟ้องจำเลยแทนโจทก์ได้ มานิตย์สุธาพร